FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

Đáp án tốt nghiệp lớp Đào tạo nghề luật sư (chuyên sâu)

Câu hỏi	Nội dung	Điểm
Câu 1	Những điểm chính trong luận cứ bào chữa cho Vàng Thị Ngân tại phiên tòa: - Giới thiệu về LS và VPLS, lý do LS tham gia bào chữa trong vụ án; - Hướng bào chữa: chuyển tội danh từ tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng sang tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (Điều 106 BLHS 1999). - Nội dung: + Đối tượng Thao đã có hành vi: lợi dụng chồng chị Ngân uống rượu say mềm lăn ra ngủ, lúc đó Thao đã lấy con dao gọt hoa quả, lưỡi dao nhọn, dài khoảng 15 cm, cán nhựa, lao đến khống chế chị Ngân đòi quan hệ tình dục. Chị Ngân đã phản kháng không chịu để Thao quan hệ tình dục. Trong lúc hai bên giằng co, vật lộn với Thao, chị Ngân đã giằng được con dao từ tay Thao và đâm 1 nhát vào mặt trong đùi trái của Thao. Hành vi của Ngân là sự chống trả quá mức cần thiết. Tuy nhiên, Ngân không cố ý tước đoạt sinh mạng của Thao. Ngân chỉ đâm vào mặt trong đùi trái, không đâm vào những vị trí nguy hiểm hơn. Ngân sống tại một huyện miền núi của tỉnh Hà Giang nên cũng không thể biết được đâm vào đùi trái sẽ làm đứt động mạch chủ… Hậu quả chết người xảy ra ngoài ý chí chủ quan của Ngân. - Đề xuất: Từ sự phân tích trên, đề nghị HĐXX tuyên Ngân phạm tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Thời điểm xét xử là 17/1/2018, những tình tiết có lợi của tội phạm nêu trên được áp dụng.	**5**
Câu 2	Soạn thảo đề cương bào chữa cho chị Chung: - Giới thiệu LS, VPLS và lý do tham gia bào chữa cho bị cáo Chung trong vụ án; - Hướng bào chữa: chuyển khung hình phạt từ khoản 1 xuống khoản 2 Điều 93. - Nội dung: + Mặc dù có dấu hiệu bị kích động về tinh thần nhưng chị Chung vẫn bình tĩnh giập cầu dao điện và bế con ra sân, sau đó mới thực hiện hành vi. Hơn nữa, việc ông	**5**